

1501626-81.2021.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO EM CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES DEFENSIVAS PARCIALMENTE AFASTADAS. PENAS REDUZIDAS. EXASPERAÇÃO DO REGIME DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Condenações pelos delitos de roubo consumado e roubo tentado autorizadas com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO MIGUEL ARCANJO

VARA ÚNICA

Rua Bento França, 332, Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3279-1417,

São Miguel Arcanjo-SP - e-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501626-81.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINALDO SOARES DA SILVA e outro

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

ANDRÉ ALVARENGA ABREU e REINALDO SOARES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e V, do Código Penal, porque em 15 de dezembro de 2021, por volta das 15h, na propriedade rural situada na estrada do Turvo, nesta cidade e comarca, REINALDO SOARES DA SILVA, qualificado à fl. 11, e ANDRÉ ALVARENGA ABREU, qualificado à fl. 12, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, e mantendo restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram, coisas alheias móveis consistentes em (i) um aparelho televisor, marca Samsung, de 51 polegadas; (ii) um aparelho televisor, marca Panasonic, de 32 polegadas; (iii) um aparelho celular da marca Motorola; (iv) um aparelho celular, da marca Samsung, e (v) um aparelho celular da marca LG, bens avaliados em R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), pertencentes à Sandra Michiyo Nishioka Toda de Oliveira e Thaila Kaori Xisto.

Apurou-se que, na data e local supracitados, os denunciados abordaram as vítimas, anunciando o roubo e apontando algo que parecia ser uma arma de fogo. Já rendidas, as vítimas disseram que não portavam dinheiro, mas que os roubadores poderiam levar o que quisessem.

Ato contínuo, todos ingressaram no imóvel que guarnece a propriedade, e os acusados renderam a testemunha Leandro Luiz, que prestava serviços de pintura no local. As

vítimas e Leandro foram trancados no banheiro da casa. Enquanto isso, os denunciados subtraíram os objetos supracitados.

Apurou-se que, após a fuga dos roubadores, Sandra logrou abrir a porta do banheiro onde estava presa na companhia de sua neta e de Leandro. Paralelamente, Thalia entrou em contato com seu pai, Edson Xisto, informando-lhe sobre o ocorrido. Este, por sua vez, acionou a Polícia Militar.

Consta, ainda, que Edson e Leandro realizaram buscas pelo local, e avistaram os denunciados, que insistiam em apontar-lhes o objeto semelhante à arma de fogo. Com a chegada dos policiais, foi possível render os roubadores, bem como recuperar os televisores subtraídos. Por fim, em solo policial, as vítimas reconheceram os denunciados como os responsáveis pelo roubo acima relatado.

Recebida a denúncia (fls. 112/113), os réus foram citados (fls. 149 e 150) e ofertaram respostas à acusação (fls. 162/164 e 167/170). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as vítimas, testemunhas arroladas e os réus interrogados.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

As defesas, por seu turno, requereram a absolvição, por entender que as provas são precárias para sustentar o édito condenatório. Caso não sendo o entendimento, pugnaram para afastar as circunstâncias majorantes e a pena base no mínimo legal. É o relatório.

Fundamento e Decido.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva resta comprovada nos autos, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/14), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/20), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 21 e 22), pelo auto de avaliação (fls. 23/24), pelo laudo pericial de fls. 172/174, bem como pela prova colhida em sede de Instrução.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A vítima Thaila Kaori Xisto, disse que se lembra dos fatos, que estava na cozinha, quando dois caras armados chegaram e pediram para todos ficarem calmos. Em seguida, pediram dinheiro e os pertences, vasculharam os cômodos e mandaram os moradores se deslocarem até o banheiro. Ato contínuo, subtraíram os aparelhos televisores, quando os réus mandaram sair e se evadiram em seguida. Alegou que ligou para o seu pai e, depois, chegou a viatura. Questionada, confirmou que os denunciados foram os responsáveis pelo roubo. Às perguntas do Ministério Público, afirmou que ambos portavam uma arma pequena, mas eles derrubaram o lacre, demonstrando que era de plástico. Perguntada, afirmou que sua avó e um ajudante dela também estava na casa. Um dos réus mandou o ajudante de sua avó a se deitar no chão. Indagada, asseverou que saíram do banheiro quando notaram que a casa estava em silêncio. Às perguntas da Defesa, respondeu que foi rápida a movimentação para serem colocados no banheiro. Além disso, respondeu que não é a primeira vez que viu um dos réus. Afirmou que um deles catava latinhas na rua. Perguntada, afirmou que um estava de touca e máscara covid, e outro estava só de boné, mas não sabe distingui-los. Indagada, respondeu que seu celular também foi subtraído. Ao fim, alegou que ficaram presos no banheiro por aproximadamente cinco minutos.

A vítima Leandro Luiz, durante a audiência de instrução, relatou que estava no local trabalhando, quando ocorreu o roubo. Disse que foi mandado a se deitar e depois trancado no banheiro, quando, em seguida, levaram os televisores. Indagado, disse que estava pintando a casa, quando foi rendido pelos denunciados e mandado a ir até o banheiro. Alegou que os assaltantes estavam armados e levaram o telefone da menina. Perguntado, reconheceu o réu mais careca como um dos roubadores, mas não viu o outro. Às perguntas da Defesa, respondeu que os indivíduos estavam de máscara. Um deles ordenou que se deitasse, pois o conhecia. Alegou que foi rapidamente conduzido ao banheiro. Afirmou que ambos estavam armados. Indagado, afirmou que os dois estavam com máscara, e não visualizou se um deles estava com capuz.

A vítima Sandra Michiyo Nishioka Toda de Oliveira, disse que mora na chácara e foi

pegar uma lenha atrás da casa, quando os dois réus estavam subindo. Acreditou que se tratava de moradores da região e, inclusive, sorriu para eles, cumprimentando-os, mas um deles apontou a arma e ordenou que entrasse em casa. Disse que estava nervosa, pois ambos estavam de boné e um deles usando máscara. Afirmou que ficou nervosa. Perguntada, disse que ficou muito nervosa e nem observou direito os réus, pois ficou de cabeça baixa, rezando pela sua neta. Às perguntas da Defesa, disse que viu fotos no celular de Edson, mas ficou muito nervosa, a ponto de até oferecer almoço a eles para acalmá-los. Disse que, depois, foi para dentro do banheiro. Um deles arrancava os bens enquanto o outro ficou na parte externa. Ao fim, afirmou que a televisão foi recuperada, mas o celular não. Afirmou que sua preocupação era voltada à neta.

A testemunha policial militar Kadu Ferreira dos Santos, disse que se recorda da ocorrência. Afirmou que estava com seu colega de farda Ricardo, ambos de Itapetininga, estavam prestando apoio em São Miguel Arcanjo. Na ocasião, patrulhavam a área central, quando foram parados por Edson, que estava em seu veículo, que noticiou o roubo ocorrido na chácara de sua ex-sogra. Alegou que foram guiados por Edson, trafegando por trecho de difícil acesso na zona rural. No local, as vítimas disseram que dois indivíduos, magros, um com camiseta branca e vermelha e calça jeans e outro de calça jeans, camiseta escura, boné e barba, invadiram o imóvel armados, renderam os ocupantes, trancando-os no banheiro, vasculharam a casa, levaram aparelhos celulares e televisores, evadindo-se em seguida. Edson e Leandro começaram a percorrer a área, suspeitando que os indivíduos se dirigiram pela estrada do Turvinho. Alegou que foi solicitado apoio e, na estrada, visualizaram o carro de Edson parado, e Leandro, ao notar a presença da viatura, disse que os ladrões estavam mais abaixo. Disse que foram até a parte de baixo e, numa ribanceira, Edson disse que flagrou os roubadores que, diante de sua presença, largaram os televisores, apontaram-lhe uma arma e fugiram na plantação de feijão. Disse que conseguiram localizar as televisões e, embora tivessem tentado fazer uma varredura, não foi possível localizar os demais objetos, pois estava chovendo muito. Alegou que encontrou um indivíduo com uma das características passadas saindo de uma gruta. Durante a abordagem, nada foi encontrado em seu poder. Ele foi indagado sobre o comparsa e apontou seu cúmplice, que estava escondido no escuro. Foram realizadas novas revistas. Ambos apresentavam os trajes descritos pelas vítimas. Apontou que, a princípio, ambos negaram a autoria delitiva. Afirmou que tiraram uma foto, entregaram a Edson, que mostrou às vítimas, as quais reconheceram. Todos foram conduzidos à Delegacia, onde houve novo reconhecimento. Questionado, disse que os presentes na audiência são as pessoas abordadas no momento do crime. Afirmou que o da esquerda, Reinaldo, estava com barba e bigode, enquanto André estava com barba grande. Alegou que não conhece o local, mas verificou que se trata de uma área que não tem o que fazer. André disse que aguardava ônibus, mas estava a duzentos metros num barranco, situação incompatível. Reinaldo afirmou que colhia batata, mas numa propriedade bem distante do local. Afirmou que, após descerem a plantação, onde Edson estava, recolheram os televisores. Alegou que não foi possível fazer a varredura, porque a mata era muito alta. Às perguntas da Defesa, respondeu que foi até o sítio onde o fato ocorreu. Alegou que não sabe precisar a distância onde foram abordados. Afirmou que eles fugiram por trás da chácara onde o crime ocorreu. Alegou não saber precisar a distância pois não conhece a região. Em relação ao reconhecimento das vítimas, afirmou que a foto foi exposta pelo Edson para sua ex-sogra e sua filha reconhecerem os autores. Na Delegacia, lembra-se que houve o reconhecimento dos autores.

A testemunha Edson Xisto Ferreira, afirmou que é pai da Thaila. Indagado, respondeu que estava em São Miguel quando sua filha ligou avisando sobre o roubo na chácara. Disse que estava perto de uma viatura e se deslocaram até o imóvel. Disse que conseguiu ver os réus, que estavam com as televisões, carregando-as pelas costas. Ao avistar sua presença, os roubadores deixaram os bens subtraídos e correram. Perguntado, confirmou que os acusados presentes na audiência era as pessoas que carregavam os televisores. Afirmou que o que tem mais cabelo estava barbudo na ocasião. Afirmou que os réus foram pegos mais para cima. Alegou que eles

estavam com algo de plástico, que ficou na chácara, simulando ser uma arma. Os policiais os detiveram mais a frente. Confirmou que as pessoas que estavam com a televisão foram os mesmos presos pela Polícia. Depois disso, os roubadores foram para Itapetininga. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que o local onde a TV foi deixada e o local onde foram presos dista cerca de 300m, pois eles embrenharam numa plantação. Disse que pegou a televisão, colocou-a no carro, enquanto os policiais perseguiram os roubadores. Às perguntas da Defesa, respondeu que os denunciados estavam de cara limpa. Afirmou que estava chovendo, e que viu os réus, não tinham como serem outras pessoas, que estavam há cerca de cem metros. Confirmou que tirou foto dos denunciados, que auxiliou no reconhecimento dos réus. Disse que não conhecia os denunciados. Alegou que há uma trilha entre o local do roubo e o local da prisão, que distam 400m. Perguntado, disse que os acusados trocaram de roupa pois havia um monte de roupas no meio do mato, mas sua filha e Leandro confirmaram a autoria. Sua sogra também disse que reconhecia. Afirmou que elas estavam assustadas na hora. Disse que o barbudo estava com a cara tampada. Disse que não se recorda direito, pois, no susto, fica meio perdido. Alegou sua filha dizendo que o réu estava com outra roupa. Afirmou que a roupa utilizada no roubo havia sido dispensada no mato, mas a polícia localizou. Afirmou que um deles quando saiu na estrada estava com a mesma camiseta utilizada no roubo. Alegou que não sabe dizer se a trilha é ponto de droga, pois é um local limpo.

Em seu interrogatório o réu Reinaldo Soares da Silva, afirmou que estava trabalhando na lavadeira de batata do Messias. Disse que foi até o local fumar crack com o corréu. Disse que, enquanto estava subindo para ir embora, foi abordado por policiais, que perguntaram pelas televisões. Sobre o reconhecimento e as declarações prestadas, ainda assim nega a autoria.

Em seu interrogatório André Alvarenga de Abreu, afirmou que a acusação é muito falsa, porque é usuário de drogas e frequenta o local para fazer uso de entorpecentes. Disse ser trabalhador e dependente químico e nunca precisou roubar ou pedir dinheiro para sustentar seu vício. Alegou que estava sozinho e Reinaldo chegou depois. Disse que pegou sua droga e foi para a gruta fazer uso de drogas. O local tem roupas suas e fazem até churrasco. Alegou que Reinaldo foi embora e abordado pela Polícia. Disse que Reinaldo afirmou que não estava sozinho e que estavam fazendo uso de drogas. O policial Kadu, exibindo uma arma, ordenou que subisse e foi abordado e preso. Alegou que foi perguntado sobre a televisão, mas nada sabe a respeito. Sobre os depoimentos e reconhecimentos em audiência, disse que todos estavam errados, pois jamais teve passagem ou abordagem. Alegou que somente usa sua droga e ganha cento e cinquenta reais por dia, mesmo na pandemia, na região do Guararema.

Porém, referidas versões não são dignas de credibilidade, vez que isoladas e desacompanhadas de qualquer demonstração probatória de veracidade. E, ao contrário, as provas colhida em juízo confirmam os fatos narrados na denúncia.

As vítimas e testemunhas ouvidas em juízo, narraram com detalhes a dinâmica dos fatos e as condutas atribuídas aos acusados.

A vítima Thaila muito coesa e segura em seu depoimento, reconheceu os réus em juízo como sendo os indivíduos que roubaram a chácara, que inclusive já avistou um deles anteriormente na cidade. Por sua vez, Leandro reconheceu em juízo o réu Reinaldo (mais careca) como um dos roubadores, que já o conhecia. A testemunha Edson trouxe relatos esclarecedores, no sentido de que, conseguiu ver os réus de cara limpa com as televisões, carregando-as pelas costas. Ao avistar sua presença, os roubadores deixaram os bens subtraídos e correram para uma mata, e ao saírem da mata foram surpreendidos pelos policiais militares. Afirmou com plena certeza que os acusados presentes na audiência eram as pessoas que carregavam os televisores. E que um deles jogou uma blusa que estava usando dentro da mata. Disse ainda que há uma trilha entre o local do roubo e o local da prisão, que distam 400m. Por sua vez, o policial militar Kadu afirmou em juízo que surpreendeu um dos roubadores saindo de uma gruta, e ao indagar sobre o comparsa ele apontou seu cúmplice, que estava escondido no escuro. Ressaltou que momento do flagrante apresentavam os trajes descritos pelas vítimas, e que o local é de difícil acesso para sair na estrada, e não havia mais ninguém naquele local e estava chovendo. Nesse sentido,

as provas existentes nos autos é farta para sustentar o decreto condenatório, pois os réus foram presos em flagrante, logo após descartarem os objetos subtraídos e reconhecidos em juízo pelas vítimas e testemunhas.

Nem alegue as Defesas que os depoimentos prestados não são válidos. Em primeiro lugar, deve ser observado que referidos depoimentos colhidos em juízo, foram corroborados pelos demais elementos de provas carreados aos autores. Ademais, não foi produzida sequer uma prova de que eles tenham mentido e procurado incriminar, falsamente, um inocente.

Aliás, a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do Juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal. Neste sentido: JUTACRIM 43/251.

As causas de aumento de pena referentes ao concurso de duas ou mais pessoas e à restrição de liberdade das vítimas ficam reconhecidas.

A prova testemunhal produzida bem demonstra que os acusados praticaram o roubo (art. 157 do CP), numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas, enquanto um dos agentes era o responsável em arrecadar os objetos o outro ficava na vigia do lado externo (§ 2º inciso II); e, revelada a privação de liberdade, tendo as vítimas sido trancadas em um banheiro da residência (§2º inciso V), nesse sentido os depoimentos das vítimas e do policial.

O presente caso verte uma situação de emendatio libelli, tendo em vista que a tipificação atribuída na peça vestibular não corresponde aos fatos narrados, conforme dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, o qual reproduzo abaixo: Art. 383 - O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Verifico que é necessária ser feita uma alteração na capitulação do delito pelo qual os réus foram denunciados, tal alteração pode ser feita de ofício e independente de aditamento da denúncia ou manifestação da defesa. Tratando-se de emendatio libelli, é tão somente um reenquadramento jurídico, não alterando os fatos descritos na denúncia, e não configurando nenhum tipo de prejuízo aos réus, já que se defendem dos fatos expostos, e não da capitulação.

O STJ firmou entendimento no mesmo sentido, verbis:

"o juiz de primeiro grau, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, pode dar nova classificação jurídica ao fato definido na queixa ou na denúncia ao prolatar a sentença, prescindindo de aditamento da peça exordial ou mesmo de abertura de prazo para a defesa se manifestar, já que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação e não dos dispositivos de lei indicados." (STJ - 6ª T. - HC 21.864 - rel. Paulo Gallotti - j. 16.12.2003 - DJU 02.02.2009)

Ao que consta, numa única ação e no mesmo contexto, foram praticados 02 (dois) crimes de roubo, sendo dois o número de patrimônios atingidos, já que correspondente ao número de pessoas com bens subtraídos. Para melhor elucidar, explico. Foram subtraídos bens das vítimas Thaila Kaori Xisto e Sandra Michiyo Nishioka Toda de Oliveira.

Assim tem se posicionado a jurisprudência dominante:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO EM CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES DEFENSIVAS PARCIALMENTE AFASTADAS. PENAS REDUZIDAS. EXASPERAÇÃO DO REGIME DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Condenações pelos delitos de roubo consumado e roubo tentado autorizadas com base na palavra das vítimas e da testemunha presencial, que relataram os fatos de maneira uníssona e reconheceram os acusados, bem como na confissão do réu Matheus. 2. Impossibilidade de desclassificação do segundo fato (roubo tentado) para o delito de furto tentado, haja vista que a subtração ocorreu mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. 3. Tratando-se de crimes de roubo praticados mediante uma só ação contra duas vítimas, que tiveram subtraídos seus bens, os quais foram perfeitamente identificados, caracterizado o concurso formal de delitos em detrimento do crime único. 4. Dispensável, na espécie, a apreensão e a perícia da arma de fogo para a

configuração da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do CP, pois a prova oral foi clara no sentido da sua utilização para a intimidação das vítimas.

5. O concurso de pessoas está configurado nos autos, mostrando-se evidente a existência de uma consciente combinação de vontades na ação conjunta dos apelantes no sentido de subtrair os pertences das vítimas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma.

6. Pena-base dos réus reduzidas porque equivocada a negatificação da personalidade com base em processos em andamento, e em afronta à Súmula 444 do STJ.

7. Inviável a isenção da pena de multa, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal e de aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Todavia, cabível a sua redução quanto ao 2º fato para o mínimo legal, para ambos os apelantes, em atenção ao critério bifásico de sua aplicação.

9. Em relação ao prequestionamento apresentado, não se verifica afronta ou negativa de vigência a qualquer dos dispositivos constitucionais e legais invocados no recurso, encontrando-se a condenação e as penas aplicadas de acordo com o ordenamento jurídico vigente.

10. Descabida a readequação do regime de cumprimento de pena para o fechado, diante do quantum de pena aplicado e por não se tratarem de réus reincidentes, nos termos do art. 33, §2º, \b\, do CP.

RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. (TJ-RS - ACR: 70075657882 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 07/02/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/03/2018) (grifado)

As teses defensivas se basearam no teor da descrição da denúncia, nos fatos que descreveu, sendo que este contexto não está sendo modificado, mas sim, apenas, a capitulação do delito. Necessário atentar-se, ainda, que é ônus da defesa operar com todas as possibilidades de definição jurídica dos fatos narrados, independentemente da tipificação atribuída.

Assim sendo, os réus passam a ser incursos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Fixo o aumento no patamar mínimo de 1/3. Nos termos da Súmula 443 e da jurisprudência do STJ (HC 282.677/PA) utilizo a circunstância da privação de liberdade para o aumento na terceira fase e a circunstância do concurso de agentes como exasperação na primeira fase de dosimetria.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO USO DA ARMA DE FOGO E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.

I, II, e III (...)

IV - Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual existindo duas causas de aumento, previstas no § 2º, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase.

V - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido a imposição da constrição cautelar para resguardar a aplicação da lei penal, com fundamento na comprovada evasão ou ocultação do Réu, a fim de evitar a própria captura.

VI - Habeas corpus não conhecido.

(HC 282.677/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 26/08/2014)

Demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena imposta nos termos do art. 68 e 59 do CP, de forma simultânea para ambos os réus.

Primeira fase: os acusados não apresentam maus antecedentes (fls. 230/233 e 237 e 238). Utilizo como fundamentado alhures, a causa de aumento sobressalente do concurso de agentes para exasperação da pena nesta fase, como explanado em fundamentação acima. E as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, são favoráveis ou neutras. Desta forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase. Não há atenuantes. Reconheço a agravante do art. 61, II, alínea "h",

do Código Penal. Pois o delito foi praticado em face da vítima com idade superior a 60 anos (fls. 09). Desta forma, passo a dosar a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Terceira fase: Não há causas de diminuição de pena. Aplico a causa de aumento de 1/3 já fixada anteriormente, passando a dosar a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Concurso Formal

No caso em apreço é de considerar o concurso formal, artigo 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Assim, neste sentido: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, (POR QUATRO VEZES), C.C. ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO. PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (crime cometido por quatro agentes, portando armas de fogo). 3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto). 4. Ordem concedida em parte, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (grifos nosso).

Desta forma, considero o concurso formal, conforme o artigo 70 do Código Penal estabelece, aumento a pena em 1/6, vez que 02 (dois) delitos foram praticados. Assim sendo, por não encontrar outras causas modificadoras aplicáveis à espécie, fixo a pena em definitiva para cada réu no patamar de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Tratando-se de crime de roubo majorado e diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, a pena deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado pelo réu (artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do código Penal, incabíveis as substituições das penas privativas de liberdade pelas restritivas de direitos, tendo em vista o quantum da pena dos acusados. Pelos mesmos motivos também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus ANDRÉ ALVARENGA ABREU e REINALDO SOARES DA SILVA, já qualificados nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), em regime inicial fechado.

Não poderão recorrer em liberdade, pois permaneceram presos durante a instrução penal, se soltos poderão voltar a delinquir ou se evadir. De fato, não se mostra razoável conceder aos réus que responderam o processo preso o direito de recorrer

em liberdade, se lhe foi impingida pena privativa de liberdade. Some-se isso ao fato de que neste momento, com maior segurança para a prisão, há sentença penal condenatória contra os acusados. Por fim, permanecem hígidos os motivos que ensejaram a segregação cautelar, exceto no que tange à garantia da instrução criminal que já se encerrou.

Deixo de fixar a indenização do art. 387, IV, do CPP uma vez que não há dados que permitam o arbitramento;

Deixo de proceder conforme determina o §2º do art. 387 do CPP, uma vez que para a progressão de pena é necessária a análise de requisitos objetivos e subjetivos.

Defiro justiça gratuita ao réu Reinaldo Soares defendido por Defensor Dativo.

O réu ANDRÉ ALVARENGA ABREU, respondeu o processo através de Defensor constituído, condeno assim, ao pagamento de 100 UFESPS, nos termos da Lei Estadual 11.806/03.

Arbitro, desde já, os honorários do advogado nomeado (fls. 151), nos termos do valor previsto na tabela do Convênio entre a Defensoria Pública e a OAB. Expeça-se a respectiva certidão.

Com relações aos objetos apreendidos de fls. 21, tratam-se de petrechos utilizados para prática delitiva, nos termos do artigo 91, inc. II, alínea "a", do Código Penal.

Determino sua destruição, servirá de OFÍCIO à Delegacia de Polícia local para correta destruição, tomando as providências necessárias.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Expeçam-se as guias de recolhimento provisória.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 06 de julho de 2022

Matheus Oliveira Nery Borges

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA